

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 14/05/2025 Date d'affichage de la convocation : 14/05/2025			
Nombre de membres : Afférents au Conseil municipal : 33 En exercice : 33 Ayant pris part à la délibération : 31 Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0			SEANCE DU 20 MAI 2025
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludivine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philippes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ		
Absents non excusés	Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Marc ZARCONE		

AFFAIRE N°02 : INTERCOMMUNALITE.
Convention relative à l'entretien courant des voiries d'intérêt communautaire-VIC.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que la loi « 3DS » du 21 février 2022 (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l'action publique locale), a ouvert la possibilité pour Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM) de déléguer à ses Communes membres la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire (VIC). Cette possibilité est prévue à l'article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. La compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine.

C'est dans ce cadre que les Communes de PMM, à l'exception de celles n'ayant pas définies de VIC, ont fait le choix d'assurer l'entretien courant des VIC de leur territoire communal, et qu'une convention définissant le périmètre et les modalités de la compétence « entretien courant » est mise en place à partir du 1er janvier 2025. Aussi, en 2024, l'entretien de la VIC a été réalisé par les Communes membres sur leur territoire dans les mêmes conditions que précédemment afin d'assurer la continuité de service.

Madame la Maire rappelle que le Conseil municipal a déjà délibéré en date du 04 février 2025 afin d'approuver la convention de remboursement des Communes relative à l'entretien des VIC pour l'année 2024. Soit la somme de 78 551 €.

La nouvelle convention proposée par la Communauté Urbaine est établie pour une durée de 2 ans avec toujours une prise d'effet au 1er janvier 2025.

Elle a été complétée d'un article sur les dépenses d'éclairage public dont le coût va être remboursé par la Communauté Urbaine.

La compensation versée à la Commune couvre ses dépenses exposées pour assurer ses missions au titre de la compétence déléguée, dans la limite des montants définis dans la convention et des dépenses communales réalisées à ce titre, conformément aux rapports d'activité et bilan financier retraçant l'ensemble des opérations effectuées.

La Commune adressera à la Communauté Urbaine, dans les quatre mois suivants la clôture de l'exercice, un bilan annuel.

Le versement de la compensation se fera en 3 temps :

1er acompte (50% du montant évalué hors dynamique Eclairage public) : mars

2ème acompte (50% du montant évalué hors dynamique Eclairage public) : septembre

Solde (correspondant uniquement à la dynamique sur l'éclairage public) : dans le mois suivant la parution du prix moyen du kw/h de l'année n publié par la CRE (Commission de Régulation de l'Energie) pour les collectivités territoriales.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la nouvelle convention relative à l'entretien courant des voiries d'intérêt communautaire-VIC, telle que présentée ci-dessus.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Marc ZARCONE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérécourse citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 26 mai 2025